

1500093-29.2022.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA ROMÃO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Carlos Humberto de Oliveira Romão, já qualificado às fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500093-29.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-29.2022.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA ROMÃO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Carlos Humberto de Oliveira Romão, já qualificado às fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo consta na denúncia, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Quintino Bocaiúva, altura do n. 306, centro, nesta cidade e comarca de Ituverava, trazia consigo e posteriormente manteve em depósito, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de maconha (tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 51,26g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21, laudo preliminar de constatação

às fls. 24/26 e laudo químico toxicológico às fls. 68/70, além da quantia de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie.

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 140/145).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 128/134).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público e a defesa técnica ofertaram os memoriais orais (fls. 179 e mídia digital).

É o sintético relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), bem como pelos laudos periciais juntados às fls. 24/26, fls. 68/70 e fls. 71/72, os quais restaram positivo para a substância popularmente conhecida por "maconha".

Já a autoria dessume-se da própria situação flagrancial narrada na peça incoativa, a qual restou corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes da força pública no sentido de que durante o patrulhamento próximo ao local da prisão, tido como ponto de distribuição de entorpecentes nesta urbe, surpreenderam o réu escondendo algo na marquise de uma residência, tendo os policiais militares localizado o objeto e constatado que se trata de duas porções de maconha, cuja quantidade se afigura o suficiente para a confecção de mais de cinquenta porções do indigitado psicotrópico, exsurgindo-se daí forte indicativo de sua destinação mercadológica.

Não bastasse, é bem de ver que o denunciado fora flagrado na companhia de dois adolescentes que, de resto, negaram qualquer vínculo com a droga em referência (conforme esclarecido pelo próprio réu em solo policial), inexistindo razão plausível para se acreditar que a "maconha" não pertencia ao denunciado, seja pela circunstância de ele ter sido visto no exato momento em que escondia as porções do entorpecente em tela, seja pela dificuldade de se acreditar que as versões dos milicianos decorreram do interesse na injusta incriminação do increpado.

Acresça-se que o acusado também fora surpreendido na posse da importância de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie, cuja origem não restou descortinada nos autos, causando estranheza o fato de o réu ter dito em solo policial que os adolescentes são seu amigos (fls. 05) e de ter negado, na fase do contraditório penal, que os conhecia.

Passo à dosimetria das penas.

Atento às diretrizes previstas no art. 59, do CP e no art. 42, da Lei de Drogas, denoto a inexistência de circunstância idônea a ensejar o recrudesimento da pena-base, que mantenho no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria da pena, acuso em favor do denunciado a circunstância atenuante da menoridade, deixando, contudo, de operar a redução com fulcro na Súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase de fixação da pena, não obstante os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, a mim me parece inolvidável a redução do suplício com fulcro no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, isso porque ele é primário e portador de bons antecedentes, inexistindo prova cabal de sua dedicação às atividades criminosas, pelo que torno a reprimenda definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Atento à situação financeira do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar o réu Carlos Humberto de Oliveira Romão, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 167 dias-multa, no piso legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal, é bem de ver que o Plenário da Suprema Corte, após ter declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passou a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento das penas (HC 111.840/ES).

Na espécie, à luz das condições pessoais favoráveis do réu, quer me parecer compatível com os propósitos de prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena

corporal.

Revendo posicionamento anterior e prestigiando o entendimento adotado pelo Pleno do STF (Habeas Corpus nº 97.256), no qual foi declarada a inconstitucionalidade da vedação legal à concessão do benefício do art. 44 do Código Penal, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e a interdição temporária de direitos, nos termos do art. 47, IV, do CP, ficando o sentenciado proibido de frequentar bares e casas noturnas por um ano, conforme autoriza o artigo 46, § 4º, do precitado diploma legal.

Por conseguinte, revogo a prisão preventiva do sentenciado, pois tal medida deixou de ser proporcional diante da substituição da pena corporal pelas restritivas de direitos.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-se ao órgão competente.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem)

UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios com fulcro no Convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ituverava, 29 de junho de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito